

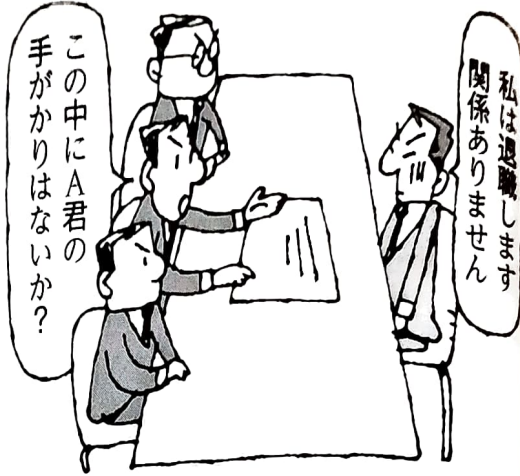
事 案

Xは、学生の頃に日本民主青年同盟（民青）に加盟し、その後Y社に入社した。

入社後は、同僚とともに社内の同盟員拡大等の非公然活動に従事していたが、ある日、その同僚が失踪した。

Y社の調査により、失踪した同僚とXの関係が分かったため、Xは、同僚の失踪に関して事情聴取を受けたが、失踪とは無関係であるとし、退職を願い出て退職願を提出した。

しかし、翌日、Xは、退職の意思表示を撤回したが、Y社は拒否したため、Xはおかしいとして訴えた。



争点・結論

争 点

新規採用の承認の際には、人事部長とそれ以外の役員等の複数人が採用の意思決定に関わっている場合であっても、退職願の承認に際しては、人事部長のみが単独で意思決定しても不合理ではないか。

結 論

不合理ではない。

POINT

労働者の新規採用は、その者の経歴、学識、技能あるいは性格等について会社に十分な知識がない状態において、会社に有用と思われる人物を選択するものであるから、人事部長に採用の決定権を与えることは必ずしも適当ではないとの配慮に基づくものであると解せられる。これに対し、労働者の退職願に対する承認はこれと異なり、採用後の当該労働者の能力、人物、実績等について掌握し得る立場にある人事部長に退職承認についての利害得失を判断させ、単独でこれを決定する権限を与えることとすることも、経験則上何ら不合理なことではない。

判 旨

私企業における労働者からの雇用契約の合意解約申込に対する使用者の承諾の意思表示は、就業規則等に特段の定めがない限り、辞令書の交付等一定の方式によらなければならないというものではない。

ところで、原判決は、前記のとおり、部長をY社の人事管理の最高責任者であるとし、同部

長がXの退職願を即時受理した事実を認定しながら、右受理をもってXの解約申込に対するY社の承諾の意思表示があったものと解することができないとしているが、その理由とすると二重に不当である。Xが入社するに当たっては、筆記試験の外に面接試験が行われ、その際、副社長、技師長、各課長、各課長補佐等および人事部長の4名の面接委員からそれぞれ質問があり、これらの結果を総合して採用が決定されたことが認められる。この事実と対比するとき、Xの退職願を承認し、Y社の承諾の意思表示があったものと解せられるのであって、人事部長の職にあるものであっても、その個人の意思のみに基づいてY社の意思が形成されたとは解することはできない。」というに尽きるのである。

人事管理上同一の比重を持つものであることを前提とするものであると解せられるところ、そのような前提を採ることは、たやすく是認し難いものといわなければならない。

しかし、Y社において原判決が認定するような採用制度をとっているのは、労働者の新規採用は、その者の経歴、学識、技能あるいは性格等について会社に十分な知識がない状態において、会社に有用と思われる人物を選択するものであるから、人事部長に採用の決定権を与えることは必ずしも適当ではないとの配慮に基づくものであると解せられるのに対し、労働者の退職願に対する承認はこれと異なり、採用後の当該労働者の能力、人物、実績等について掌握し得る立場にある人事部長に退職承認についての利害得失を判断させ、単独でこれを決定する権限を与えることとすることも、経験則上何ら不合理なことではないからである。

したがって、Xの採用の際の手續から推し量り、退職願の承認について人事部長の意思のみによってY社の意思が形成されたとは解することはできないとした原審の認定判断は、経験則に反するものというほかはない。

解説

この判例の場合、人事部長が退職願を受理したことををもって雇用契約の解約申込に対する即時承諾の意思表示がされ、雇用契約の合意解約が成立したと考えられる旨の判断がされています。

確認問題

Q 労働者の新規採用は、その者の経歴、学識、技能あるいは性格等について会社に十分な知識がない状態において、会社に有用と思われる人物を選択するものであるから、人事部長に採用の決定権を与えることは必ずしも適当ではないとの配慮に基づくものであると解せられるのに対し、労働者の退職願に対する承認はこれと異なり、採用後の当該労働者の能力、人物、実績等について掌握し得る立場にある人事部長に退職承認についての A させ、単独でこれを決定する権限を与えることとすることも、 B 何ら不合理なことではないとするのが、最高裁判所の判例である。